

위탁영업 계약서 건강창고 딜러 파트너십

위탁자 (본사)	(주)에브리바이 브랜드: 건강창고
수탁자 (딜러)	성명: (서명/인)
계약일	20 년 월 일
계약기간	계약일로부터 1년 (자동연장 조건 있음)

전문

(주)에브리바이(이하 "본사"라 한다)와 수탁자(이하 "딜러"라 한다)는 건강창고 채널을 통해 판매되는 건강기능식품의 위탁영업에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

본 계약은 딜러를 본사의 근로자로 고용하는 것이 아니며, 독립적인 사업자로서의 영업 위탁 관계임을 양 당사자는 명확히 확인한다. 딜러는 본사의 지휘·감독을 받지 아니하며, 영업 활동의 방법과 시간을 자유롭게 결정할 수 있다. 다만, 본 계약에서 정한 업무 범위 및 준수 사항을 따라야 한다.

제 1 조 (정의)

"건강창고"는 (주)에브리바이가 운영하는 건강기능식품 판매 채널의 명칭이며, 본 계약에서 "건강창고 제품"이라 함은 건강창고 채널을 통해 판매되는 건강기능식품을 말한다. 건강창고는 현재 독립적인 제품 브랜드가 아니며, (주)에브리바이의 판매 플랫폼 및 채널 브랜드로서 기능한다.

제 2 조 (목적)

본 계약은 본사가 딜러에게 건강창고 채널을 통해 판매되는 건강기능식품의 영업 활동을 위탁하고, 딜러가 이를 수탁하여 수행함에 있어 양 당사자의 권리와 의무를 명확히 하는 것을 목적으로 한다.

제 3 조 (계약기간 및 갱신)

- 본 계약의 유효기간은 계약 체결일로부터 1년으로 한다.
- 계약 만료일 30일 전까지 어느 일방이 서면(문자, 이메일, 카카오톡 포함)으로 계약 종료 의사를 통보하지 아니하는 경우, 본 계약은 동일한 조건으로 1년씩 자동 연장된다.
- 자동 연장 횟수에는 제한을 두지 아니한다.
- 계약 갱신 시 수수료율 등 주요 조건은 본사와 딜러의 합의로 변경할 수 있으며, 변경 사항은 서면으로 통보한다.

제 4 조 (업무 범위)

- ① 딜러의 위탁 업무 범위는 다음과 같다.
1. 딜러 전용 딜러몰 URL을 활용한 고객 유치 활동
 2. 딜러 전용 쇼핑몰(딜러몰)을 통한 건강기능식품 판매 활동
 3. SNS, 지인 네트워크 등을 통한 제품 홍보 및 소개
- ② 딜러는 다음 업무를 수행하지 아니한다.
1. 제품의 재고 보유, 직접 배송, 반품 처리
 2. 고객 결제 처리 및 정산 (모든 결제는 본사 시스템을 통해 처리)
 3. 제품 품질 및 CS 처리 (CS는 본사가 전담)

제 5 조 (교육 및 교육비)

- ① 본사는 딜러에게 계약 체결 시 1회에 한하여 영업 교육 및 교육 자료를 제공한다.
- ② 교육비는 금 일십만원(₩100,000)으로 하며, 별도 선납 없이 딜러의 월 수수료 지급액에서 10%씩 차감하여 충당한다. 교육비 총액이 충당될 때까지 차감이 계속되며, 충당 완료 후에는 수수료 전액을 지급한다.
- ③ 교육비 충당 완료 전 계약이 해지되는 경우, 미충당 잔액은 청구하지 아니한다. 단, 딜러의 귀책사유로 인한 해지의 경우 미충당 잔액을 청구할 수 있다.
- ④ 교육비 외 가맹비, 보증금, 계약금 등 일체의 비용을 수수하지 아니한다.

제 6 조 (수수료)

- ① 본사는 딜러의 딜러몰을 통해 발생한 매출에 대하여 아래 기준으로 수수료를 지급한다.

기준	수수료율
딜러몰 발생 매출	매출의 20% ~ 25%

- ② 딜러 수수료는 딜러몰 매출을 기준으로만 산정한다.

- ③ 수수료율은 딜러의 실적에 따라 본사와 딜러의 합의로 조정할 수 있다.
- ④ 수수료는 매월 말일 기준으로 정산하며, 익월 15일 이내에 딜러가 지정한 계좌로 지급한다.
- ⑤ 수수료 지급 시 제5조 제2항의 교육비 충당액 및 관련 세법에 따른 원천징수세를 공제할 수 있다.
- ⑥ 반품, 취소 등으로 인해 매출이 취소된 경우 해당 수수료는 익월 정산 시 차감한다.

제 7 조 (딜러몰)

- ① 본사는 딜러에게 딜러 전용 쇼핑몰(딜러몰) 및 그 고유 URL을 제공한다.
- ② 딜러몰에서 취급하는 제품의 종류, 가격, 구성 등은 본사가 결정하며 딜러는 이를 임의로 변경할 수 없다.
- ③ 딜러몰은 본사의 시스템을 통해 운영되며, 딜러는 운영 권한을 갖지 아니한다.
- ④ 딜러 전용 딜러몰 URL은 본 계약 기간 동안에만 유효하며, 계약 종료 시 즉시 비활성화된다.

제 8 조 (최소 영업 실적 및 해지)

- ① 딜러는 계약 기간 중 직전 연속 6개월간의 월평균 판매 실적을 유지하여야 한다.
- ② 최소 판매 실적 기준은 직전 연속 6개월 월평균 금 오십만원(₩500,000) 이상으로 한다.
- ③ 본사는 딜러의 직전 연속 6개월 월평균 실적이 제2항의 기준에 미달하는 경우, 딜러에게 서면으로 1개월의 개선 기간을 부여한다.
- ④ 개선 기간 종료 후에도 기준 실적을 달성하지 못하는 경우, 본사는 본 계약을 즉시 해지할 수 있다.
- ⑤ 제4항에 따른 해지 시 교육비 미충당 잔액의 처리는 제5조 제3항에 따른다.

제 9 조 (계약 해지)

- ① 양 당사자는 30일 전 서면 통보로 본 계약을 해지할 수 있다.
- ② 다음 각 호에 해당하는 경우 본사는 즉시 계약을 해지할 수 있다.

1. 딜러가 본 계약의 내용을 위반한 경우
 2. 딜러가 허위·과장 광고 등 불법 영업을 한 경우
 3. 건강창고 브랜드 이미지를 훼손하는 행위를 한 경우
 4. 제8조의 최소 실적 기준을 지속적으로 충족하지 못하는 경우
 5. 딜러가 파산, 회생 절차 개시 결정을 받은 경우
- ③ 딜러는 다음 각 호에 해당하는 경우 즉시 계약을 해지할 수 있다.
1. 본사가 수수료를 2개월 이상 연속 지급하지 아니한 경우
 2. 본사가 본 계약의 주요 내용을 위반한 경우
- ④ 계약 해지 시 딜러 전용 딜러물 URL은 즉시 비활성화되며, 해지일 이후 발생한 매출에 대한 수수료는 지급하지 아니한다.
- ⑤ 해지 전 발생한 수수료는 다음 정산일에 지급한다.

제 10 조 (고객 소속 및 데이터)

- ① 딜러가 유치한 고객은 본사 시스템에 등록되며, 고객 데이터의 소유권은 본사에 귀속된다.
- ② 계약 해지 후 해당 고객이 계속 구매하는 경우, 그 매출은 본사 직접 매출로 전환되며 딜러에게 수수료가 발생하지 아니한다.
- ③ 딜러는 계약 기간 중 취득한 고객 정보를 제3자에게 제공하거나 영업 목적 외로 사용할 수 없다.

제 11 조 (준수 사항)

- ① 딜러는 다음 사항을 준수하여야 한다.
 1. 허위·과장 광고 금지 (식약처 기능성 인정 범위 내 표현만 사용)
 2. 의료적 효능·효과 주장 금지
 3. 건강창고 브랜드 가이드라인 준수
 4. 경쟁사 제품의 동시 판매 시 본사 사전 고지 의무
- ② 딜러가 본 조항을 위반하여 본사에 손해가 발생한 경우, 딜러는 그 손해를 배상하여야 한다.

제 12 조 (기밀유지)

- ① 딜러는 본 계약을 통해 취득한 본사의 영업 정보, 제품 정보, 고객 정보, 수수료 구조 등 일체의 비밀정보를 제3자에게 누설하지 아니한다.
- ② 기밀유지 의무는 본 계약 종료 후 3년간 유지된다.
- ③ 기밀유지 의무 위반 시 딜러는 이로 인한 모든 손해를 배상하여야 한다.

제 13 조 (본사의 지원)

- ① 본사는 딜러에게 다음을 지원한다.
 1. 딜러 전용 딜러몰 URL 제공
 2. AI 맞춤 추천 앱 이용 권한(건강창고 문진앱)
 3. 영업 교육 자료 제공(필요시 별도 교육)
 4. 제품 CS 및 배송 처리
 5. 월별 실적 및 수수료 정산 내역 제공

제 14 조 (고용관계 부존재)

- ① 본 계약에 의한 딜러는 본사의 근로자가 아니며, 근로기준법상 근로자로서의 권리를 주장할 수 없다.
- ② 본사는 딜러에 대하여 4대 보험 가입, 퇴직금, 연차수당 등 근로자에게 적용되는 제반 혜택을 제공할 의무가 없다.
- ③ 딜러는 자신의 영업 활동에 따른 세금 신고 및 납부의 책임을 진다.

제 15 조 (분쟁 해결)

- ① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 양 당사자는 먼저 협의를 통해 해결하도록 노력한다.
- ② 협의로 해결되지 아니하는 경우 본사 소재지를 관할하는 법원을 제1심 관할 법원으로 한다.

③ 본 계약에 명시되지 아니한 사항은 관계 법령 및 상관습에 따른다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, 양 당사자가 서명날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 년 월 일

위탁자 (본사)	수탁자 (딜러)
상호: (주)에브리바이	성명: (인)
브랜드: 건강창고	생년월일:
대표: 장유미	연락처:
	주소: